

Book stagiaire

Les produits

Repère	Contenu
Modalité	CLASSE VIRTUELLE. Le format impose des adaptations d'animation décrites dans le déroulé pédagogique
Durée	7 h d'amplitude • 6 h de temps de travail effectif, pauses déduites
Référence programme	Crédit immobilier (2/3), section B.4 : principaux prêts (classiques, VEFA, CCMI, relais, in fine, prêt viager hypothécaire, PAS, prêt conventionné, PTZ, éco-PTZ, PEL, CEL, PEEC) ; dispositifs d'investissement locatif ; convention AERAS ; droits et obligations de l'emprunteur
Prérequis	JOURNÉE 6 INDISPENSABLE. Le TAEG, les délais, la publicité foncière et la lecture des taux y sont acquis et NE SONT PAS repris ici. Journée 7 pour les garanties
Place dans la trilogie	J8 traite LE PRODUIT. La FISE, l'offre de prêt et la constitution du dossier appartiennent à la J12
Sources	CETTE JOURNÉE EST LA PLUS VOLATILE DU PARCOURS. Voir les points à vérifier avant chaque session, en fin de document
Comment utiliser ce book	Ce book suit le déroulé de la journée. Chaque séquence en présente les apports, l'atelier et un espace de prise de notes. Les corrigés des ateliers sont donnés en séance par le formateur.

Objectifs de la journée

À l'issue de la journée, le participant est capable de :

- distinguer les prêts du secteur libre de ceux du secteur réglementé ;
- décrire le mécanisme du prêt relais et en énoncer le risque principal ;
- expliquer à quoi sert un prêt in fine et pour qui il a un sens ;
- situer la VEFA et le CCMI, et expliquer les intérêts intercalaires ;
- énoncer les conditions d'accès au PTZ et savoir ce qu'il ne finance pas ;
- distinguer le PTZ de l'éco-PTZ, et le PAS du prêt conventionné ;
- présenter le paysage des dispositifs d'investissement locatif après la fin du Pinel ;
- expliquer le mécanisme de la convention AERAS et ses trois niveaux d'examen ;
- énoncer les droits de l'emprunteur pendant la vie de son prêt.

Séquence	Intitulé	Durée
Ouverture	Vérification technique, déroulé et reprise du fil rouge	10 min
1	Les prêts du secteur libre	60 min
2	Quand l'opération commande le contrat — VEFA et CCMI	45 min
3	Les prêts réglementés et aidés	70 min

Séquence	Intitulé	Durée
4	L'épargne et l'employeur	40 min
5	L'investissement locatif après le Pinel	45 min
6	La convention AERAS	40 min
7	Droits de l'emprunteur, évaluation et corrigé	50 min
TOTAL	Temps de travail effectif	6 h 00

COMMENT TRAVAILLER PENDANT LA JOURNÉE

Chaque séquence de ce book reprend les apports du formateur : vous n'avez pas à tout recopier. Utilisez les espaces de notes pour ce qui n'y figure pas — les exemples donnés à l'oral, vos questions, les points à revoir.

Les ateliers se font en binômes, avec deux rôles : conseiller et client. Vous tiendrez les deux, la rotation intervient à mi-parcours.

Les corrigés ne figurent pas dans ce book : ils sont donnés en séance. Notez-les au fur et à mesure.

Les fiches mémo vous sont remises : ce sont elles qu'il faudra relire avant l'épreuve.

Séquence 0 — Ouverture

Durée : 10 min. Objectif : Situer la journée et annoncer la méthode des deux parties.

Ce qui vous attend aujourd'hui

La journée comporte deux parties : deux heures de connaissances générales du crédit, puis cinq heures consacrées au regroupement de crédits.

Un mot sur la méthode de la première partie, car elle est particulière. L'essentiel de ce qu'annonce le programme a déjà été traité : le crédit à la consommation et la trésorerie en journée 3, le crédit immobilier et le prêt viager hypothécaire en journées 6 et 8, les composantes du crédit et le TAEG en journée 6. Ces deux heures sont donc une CONSOLIDATION, et non un nouveau cours : nous vous interrogerons plus que nous n'exposerons.

Deux exceptions à cela, et ce sont de vrais apports : les CRÉDITS AUX PROFESSIONNELS, qui n'ont pas encore été abordés, et le couple TAUX D'ENDETTEMENT / RESTE À VIVRE.

Enfin, l'articulation avec la journée 11 : aujourd'hui, nous traitons LE QUOI du regroupement — ce qu'il est, son encadrement, ses finalités, ses types, son coût. Le 4 septembre, la journée 11 traitera LE COMMENT — l'entretien, l'analyse, la balance bancaire, la situation contractuelle et les études de cas.

VOS NOTES

CORRIGÉ ET NOTES D'ATELIER

Séquence 1 — La typologie des crédits aux particuliers

Durée : 25 min — RAPPEL ACTIF. Objectif : Remettre en ordre les formes de crédit déjà étudiées.

Le fil conducteur

Un principe simple permet d'ordonner toutes les formes de crédit : LA DURÉE DU CRÉDIT SUIT LA DURÉE DE VIE DE CE QU'IL FINANCE.

Un besoin de trésorerie se règle en jours ou en semaines. Un équipement se finance sur quelques années. Un logement sur plusieurs décennies.

Ce fil resservira cet après-midi : c'est lui qui permet de comprendre pourquoi un regroupement qui allonge la durée coûte davantage.

VOS NOTES

Les familles

LA TRÉSORERIE — journée 3 : le découvert autorisé, la facilité de caisse, le dépassement. Des financements de très court terme, destinés à absorber un décalage.

LA CONSOMMATION — journée 3 : le prêt personnel, le crédit affecté, le crédit renouvelable, la location avec option d'achat. Le crédit affecté se distingue par son interdépendance avec le contrat financé.

L'IMMOBILIER — journées 6 et 8 : l'amortissable classique, le relais, l'in fine, la VEFA, le CCMI, les prêts réglementés et aidés.

LE PRÊT VIAGER HYPOTHÉCAIRE — journée 8, module 1 : garanti par une hypothèque, remboursé au décès de l'emprunteur ou à la vente du bien. Destiné à des personnes âgées, propriétaires, à faibles revenus. Peu distribué en pratique.

LE REGROUPEMENT DE CRÉDITS : il fait l'objet de notre après-midi. Nous le situons ici sans le traiter.

VOS NOTES

ATELIER — À QUELLE FAMILLE APPARTIENT CE BESOIN ? • 15 MIN

En binômes. Des situations de clients à rattacher à une famille, en justifiant. Rotation à mi-parcours.

- De quelle famille relève ce besoin ?
- Quelle forme précise proposeriez-vous ?
- Sur quel horizon de temps ?

POINTS DE VIGILANCE DU FORMATEUR

NE PAS RÉEXPOSER. Tout ceci a été vu. Le formateur pose les questions, la salle répond, le formateur complète.

Le regroupement de crédits est SITUÉ dans la typologie, sans être traité : il a l'après-midi entier.

Faire ressortir le fil conducteur — la durée suit la durée de vie du bien financé — car il sera réutilisé en séquence 8.

Séquence 2 — Les crédits aux professionnels

Durée : 30 min — APPORT NEUF. Objectif : Distinguer les crédits aux professionnels des crédits aux particuliers.

La question qui structure toute la séquence

Une seule question permet de classer tous les financements professionnels : L'ARGENT VA-T-IL REVENIR TOUT SEUL, ET QUAND ?

Si la réponse est oui, à court terme, il s'agit de FINANCER L'ATTENTE. Si la réponse est non, il s'agit de FINANCER CE QUI DURE.

Cette question remplace avantageusement les concepts comptables — bilan, fonds de roulement, besoin en fonds de roulement — qui ne sont pas à la portée de ce public et qui feraient perdre la notion.

VOS NOTES

Financer l'attente

LE DÉCOUVERT PROFESSIONNEL : il absorbe un décalage court entre encaissements et décaissements.

L'ESCOMPTE : l'entreprise détient une créance à terme et souhaite être payée immédiatement.

L'AFFACTURAGE : l'entreprise cède ses créances et en confie le recouvrement.

LE CRÉDIT DE CAMPAGNE : il vise les activités SAISONNIÈRES, où l'on achète en amont et où l'on encaisse à la saison.

Le point commun de ces quatre produits : le professionnel a facturé, ou va facturer. Il n'a simplement pas encore encaissé.

VOS NOTES

Financer ce qui dure

LE PRÊT PROFESSIONNEL : un investissement financé sur sa durée d'usage.

LE CRÉDIT-BAIL : l'entreprise LOUE le bien avec une option d'achat. Le bien n'entre à son bilan qu'à la levée de l'option.

LA LOCATION SIMPLE : même logique, mais SANS option d'achat.

VOS NOTES

Ce qui change par rapport aux particuliers

LE POINT LE PLUS UTILE DE LA SÉQUENCE : le régime protecteur du code de la consommation NE S'APPLIQUE PAS aux crédits professionnels.

Pas de délai de rétractation, pas de délai de réflexion, pas de TAEG au sens du crédit aux particuliers. Rappel de la journée 6 : c'est le TEG, calculé selon la méthode PROPORTIONNELLE, qui s'applique aux prêts professionnels, là où le TAEG des particuliers se calcule selon la méthode équivalente.

Ne jamais transposer les délais du crédit aux particuliers à un prêt professionnel.

VOS NOTES

Les garanties, et une en particulier

Au-delà des sûretés vues en journée 7, la CAUTION PERSONNELLE DU DIRIGEANT est très fréquente en financement professionnel.

Son effet doit être expliqué : elle fait sortir l'engagement du patrimoine de l'entreprise pour entrer dans celui du dirigeant, à titre personnel. C'est un cautionnement, avec tout ce que cela emporte.

Enfin, savoir passer la main : le financement professionnel suppose une analyse que l'intermédiaire ne conduit pas nécessairement. Orienter vaut mieux que mal instruire.

VOS NOTES

ATELIER — FINANCER L'ATTENTE OU FINANCER CE QUI DURE ? • 8 MIN

En plénière. Cinq besoins d'entreprise à classer.

- L'argent va-t-il revenir tout seul ?
- Si oui, dans quel délai ?
- Quel produit proposeriez-vous ?

POINTS DE VIGILANCE DU FORMATEUR

C'EST L'UNE DES DEUX SEULES SÉQUENCES D'APPORT DE LA MATINÉE. Prendre le temps.

NE PAS ENTRER DANS LA COMPTABILITÉ. Ni bilan, ni besoin en fonds de roulement : le public n'a pas ces bases.

Le point à ne pas manquer : le régime protecteur du code de la consommation ne s'applique pas. Un participant qui transposerait les délais commettrait une erreur lourde.

Sur la caution personnelle du dirigeant, faire le lien explicite avec la journée 7.

Séquence 3 — Les composantes du crédit et le TAEG

Durée : 20 min — RAPPEL ET EXERCICES. Objectif : Vérifier que les acquis de la journée 6 sont opérationnels.

Les composantes

À faire énoncer par la salle : le capital emprunté, la durée, le taux nominal — fixe, variable ou capé — et le coût total du crédit.

VOS NOTES

Le TAEG — rappel de la journée 6

Le critère est unique : TOUT CE QUI CONDITIONNE L'OCTROI entre dans le TAEG.

Sont donc inclus : les intérêts, les frais de dossier, l'assurance lorsqu'elle est obligatoire, les frais de garantie déterminables, les frais d'intermédiation.

Sont exclus : les frais de notaire d'ACQUISITION, dus même en paiement comptant ; les assurances facultatives ; les indemnités de remboursement anticipé.

La distinction à rappeler, et qui prend tout son sens après la séquence 2 : le TAEG des particuliers se calcule selon la méthode équivalente, le TEG des prêts professionnels selon la méthode proportionnelle.

VOS NOTES

Le tableau d'amortissement

L'échéance est constante, sa composition ne l'est pas. Au début on paie surtout des intérêts, à la fin surtout du capital.

La conséquence à faire redécouvrir : après cinq ans sur un prêt de vingt ans, on a remboursé bien moins du quart du capital.

Ce point prépare la séquence 8 : c'est précisément parce que le capital s'amortit lentement au début qu'un regroupement intervenant tôt sur un prêt long est coûteux.

VOS NOTES

ATELIER — DEUX OFFRES, LAQUELLE EST LA MOINS CHÈRE ? • 10 MIN

En binômes. L'une des deux offres affiche le taux nominal le plus bas.

- Comparez le coût total de chaque offre.
- Laquelle retenez-vous ?
- Qu'est-ce qui explique l'écart ?

POINTS DE VIGILANCE DU FORMATEUR

SÉQUENCE COURTE ET DENSE. Ce n'est pas un cours sur le TAEG : c'est une vérification.

Le point sur le tableau d'amortissement n'est pas décoratif : il prépare directement la séquence 8.

Séquence 4 — Taux d'endettement et reste à vivre

Durée : 20 min — APPORT NEUF. Objectif : Savoir calculer et interpréter les deux indicateurs de faisabilité.

Deux indicateurs, deux natures

LE TAUX D'ENDETTEMENT est le rapport entre les charges de crédit et les revenus. C'est un RATIO, exprimé en pourcentage. Il mesure la part des revenus absorbée par les remboursements.

LE RESTE À VIVRE est ce qui demeure disponible une fois les charges de crédit et les charges fixes acquittées. C'est un MONTANT, exprimé en euros. Il mesure ce dont le foyer dispose réellement pour vivre.

VOS NOTES

Pourquoi les deux, et pas un seul

Le taux d'endettement est un ratio : il est donc AVEUGLE AU NIVEAU DE REVENU. Deux foyers présentant le même taux d'endettement peuvent se trouver dans des situations radicalement différentes.

L'EXEMPLE QUI FAIT COMPRENDRE, à construire au tableau : deux foyers à trente-trois pour cent d'endettement. Le premier dispose de 2 200 € de revenus, le second de 6 500 €. Le premier vit avec un reste à vivre serré, le second confortablement. Le ratio est identique ; les situations ne le sont en rien.

Le reste à vivre corrige cet angle mort. Mais il doit lui-même s'apprécier selon la COMPOSITION DU FOYER : un même montant n'a pas la même portée pour une personne seule et pour une famille de quatre. On raisonne par unité de consommation.

VOS NOTES

Ce que cela annonce pour l'après-midi

Un regroupement de crédits fait baisser la mensualité, donc le taux d'endettement, donc remonter le reste à vivre.

C'est très précisément ce que le client vient chercher — et c'est sur ces deux indicateurs que se juge la faisabilité de l'opération.

VOS NOTES

ATELIER — CALCULEZ • 6 MIN

En binômes. Deux situations à chiffrer.

- Quel est le taux d'endettement ?
- Quel est le reste à vivre ?
- Que concluez-vous de la comparaison des deux situations ?

POINTS DE VIGILANCE DU FORMATEUR

SECONDE ET DERNIÈRE SÉQUENCE D'APPORT DE LA MATINÉE, et la plus importante pour la suite de la journée.

C'EST LE PONT VERS L'APRÈS-MIDI. L'annoncer explicitement.

FAIRE CALCULER, pas seulement écouter. Un participant qui n'a pas posé le calcul lui-même ne saura pas le refaire devant un client.

Les seuils de taux d'endettement ne sont pas chiffrés dans les supports : voir les points à vérifier.

Séquence 5 — Ce qu'est un regroupement, et à quels besoins il répond

Durée : 45 min. Objectif : Définir l'opération et en énoncer les finalités.

Avant tout — la bascule

Annoncer que nous consacrons le reste de la journée au regroupement de crédits, et rappeler la répartition avec la journée 11 : aujourd'hui le QUOI, dans trois jours le COMMENT.

Rappeler également le pont : la faisabilité d'un regroupement se juge sur le taux d'endettement et le reste à vivre, que nous venons de voir.

VOS NOTES

Le mécanisme

Un nouveau prêt est souscrit, qui sert à REMBOURSER PAR ANTICIPATION plusieurs crédits en cours. Ces contrats antérieurs s'éteignent.

L'emprunteur se retrouve avec un seul crédit, une seule mensualité, un seul interlocuteur.

VOS NOTES

Les quatre finalités — et elles ne se valent pas

BAISSER LA MENSUALITÉ, en allongeant la durée. C'est la finalité la plus fréquente, et c'est celle qui coûte.

SIMPLIFIER LA GESTION, en ramenant plusieurs échéances à une seule.

DÉGAGER UNE TRÉSORERIE complémentaire : un montant supplémentaire peut être inclus dans l'opération.

RÉTABLIR UN ÉQUILIBRE budgétaire dégradé.

Ces finalités n'appellent ni le même traitement ni le même discours : simplifier la gestion d'un foyer sain n'a rien à voir avec redresser une situation qui se dégrade.

VOS NOTES

Le public, et une frontière essentielle

Le public concerné : des emprunteurs dont le taux d'endettement s'est dégradé, souvent par accumulation de crédits à la consommation, parfois à la suite d'un accident de la vie — perte d'emploi, séparation, maladie.

CE QUE LE REGROUPEMENT N'EST PAS : ce n'est pas une procédure de surendettement. Rappel de la journée 5 : dès lors que la situation est irrémédiablement compromise, ce n'est plus un regroupement qu'il faut proposer, mais une orientation vers les dispositifs compétents.

Un intermédiaire qui propose un regroupement dans cette situation ne rend pas service à son client : il retarde l'échéance en augmentant le coût.

VOS NOTES

L'historique, en un mot

Jusqu'à la loi Lagarde du 1er juillet 2010, les opérations de regroupement ne bénéficiaient d'aucune réglementation spécifique.

C'est cette loi qui a posé le principe d'un encadrement, précisé ensuite par deux décrets successifs — un premier en 2010 sur le régime applicable aux opérations mixtes, un second en 2012 sur l'information de l'emprunteur.

VOS NOTES

ATELIER — LE REGROUPEMENT EST-IL LA BONNE RÉPONSE ? • 12 MIN

En binômes. Quatre situations de clients. Attention : l'une d'elles ne relève PAS du regroupement.

- Le regroupement répond-il au besoin ?
- Si oui, pour quelle finalité exactement ?
- Si non, vers quoi orientez-vous ?

POINTS DE VIGILANCE DU FORMATEUR

LA FRONTIÈRE AVEC LE SURENDETTEMENT EST LE POINT LE PLUS IMPORTANT DE LA SÉQUENCE.

Faire ressortir que les quatre finalités ne se valent pas.

Si aucun binôme n'identifie la situation relevant du surendettement, y consacrer du temps en restitution : c'est une erreur qui a des conséquences réelles.

Séquence 6 — L'encadrement juridique — le seuil et la règle qui prime

Durée : 60 min. Objectif : Déterminer le régime applicable à une opération de regroupement.

Le siège de la matière

La partie législative : articles L. 314-10 à L. 314-14 du code de la consommation, dans une section intitulée « Regroupements de crédits ».

Son emplacement est significatif : cette section figure au chapitre des DISPOSITIONS COMMUNES au crédit à la consommation et au crédit immobilier. Le regroupement est en effet à cheval sur les deux régimes, et c'est tout son problème.

La partie réglementaire : articles R. 314-18 à R. 314-21, issus du décret du 29 juin 2016 et modifiés par un décret du 30 mars 2018.

VOS NOTES

La question centrale

Quel régime s'applique à l'opération de regroupement : celui du crédit à la consommation ou celui du crédit immobilier ?

La réponse n'est pas théorique : elle commande les délais, les documents et les protections dont bénéficie l'emprunteur.

VOS NOTES

Le seuil de 60 %

Le seuil est atteint lorsque la part des CRÉDITS IMMOBILIERS rachetés représente 60 % du montant total de l'opération de regroupement.

Au-delà : régime du crédit immobilier. En deçà : régime du crédit à la consommation.

ATTENTION AU CALCUL DE CETTE PART, car ce n'est pas le capital restant dû nu : le montant des crédits immobiliers inclut tous les coûts, intérêts, commissions, taxes, pénalités et autres frais que l'emprunteur est tenu de payer pour le remboursement de ces crédits — pour autant que ces frais figurent dans le montant total de l'opération.

VOS NOTES

LA RÈGLE QUI PRIME SUR LE SEUIL

C'est le point à retenir de toute la séquence, et il rend le seuil inopérant dans un cas de figure entier.

Toute opération de regroupement GARANTIE PAR UNE HYPOTHÈQUE, par une sûreté comparable sur un bien immobilier à usage d'habitation, ou par un droit lié à un tel bien, est soumise au régime du crédit immobilier QUEL QUE SOIT SON OBJET.

CONCRÈTEMENT : un regroupement portant exclusivement sur des crédits à la consommation, mais garanti par une hypothèque, relève intégralement du régime du crédit immobilier. Le seuil de 60 % ne s'applique même pas — la question ne se pose pas.

L'ORDRE À ACQUÉRIR EST DONC LE SUIVANT : vérifier d'abord s'il existe une garantie hypothécaire. Si oui, le régime est immobilier et l'on s'arrête là. Sinon, calculer la part de 60 %.

VOS NOTES

L'obligation d'information

Un document d'information doit être remis à l'emprunteur, établi sur un support durable. Lorsque l'opération donne lieu à l'envoi d'une offre, ce document lui est transmis au plus tard en même temps que celle-ci.

COMMENT IL S'ÉTABLIT : le prêteur ou l'intermédiaire demande à l'emprunteur communication des pièces, notamment contractuelles, fournies par les prêteurs initiaux pour chaque crédit dont le regroupement est envisagé. Si l'emprunteur ne dispose pas de ces pièces, il l'invite à les demander à ses créanciers.

SI CES PIÈCES N'ONT PU ÊTRE RÉUNIES : le document peut être établi, en tout ou partie, sur le fondement d'éléments DÉCLARATIFS fournis par l'emprunteur. Dans ce cas, le prêteur ou l'intermédiaire doit l'indiquer DE MANIÈRE CLAIRE ET LISIBLE sur le document remis. Cette mention n'est pas une formalité : elle signale au client que le document repose sur ce qu'il a déclaré, et non sur des pièces vérifiées.

VOS NOTES

ATELIER — QUEL RÉGIME POUR CES OPÉRATIONS ? • 20 MIN

En binômes. Quatre opérations décrites. Rotation à mi-parcours. Commencez toujours par la même question.

- Y a-t-il une garantie hypothécaire ?
- Si non, quelle est la part des crédits immobiliers ?
- Quel régime s'applique, et quelles conséquences en tirez-vous ?

POINTS DE VIGILANCE DU FORMATEUR

C'EST L'ATELIER CENTRAL DE LA JOURNÉE. Y consacrer le temps prévu.

Faire calculer la part de 60 % sur au moins une opération, en insistant sur le fait qu'elle inclut les frais et non le seul capital.

L'ordre des questions est ce qu'il faut faire acquérir : la garantie hypothécaire D'ABORD, le seuil ensuite.

Point de jurisprudence à signaler si le niveau du groupe le permet : la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 9 janvier 2019 (pourvoi n° 17-20.565), que le non-respect de l'obligation d'information en matière de regroupement n'entraîne PAS la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Cela ne rend pas l'obligation facultative — la responsabilité peut être engagée sur d'autres fondements — mais cela nuance ce que l'on pourrait croire par analogie avec d'autres manquements.

Séquence 7 — Les types de regroupement, dont le rachat hypothécaire

Durée : 50 min. Objectif : Distinguer les types d'opérations et leurs conséquences.

Les trois types

LE REGROUPEMENT DE CRÉDITS À LA CONSOMMATION : l'opération ne porte que sur des crédits à la consommation et n'est assortie d'aucune garantie hypothécaire. Régime du crédit à la consommation.

LE REGROUPEMENT MIXTE : l'opération porte à la fois sur des crédits à la consommation et sur des crédits immobiliers. C'est ici que le seuil de 60 % joue son rôle d'aiguillage.

LE RACHAT HYPOTHÉCAIRE : l'opération est garantie par une hypothèque sur un bien immobilier à usage d'habitation. Elle relève du régime du crédit immobilier quel que soit son objet.

VOS NOTES

Ce que le rachat hypothécaire permet

Il permet de regrouper des montants plus importants, sur des durées plus longues, à des taux généralement plus favorables.

La raison en est simple : le prêteur dispose d'une garantie réelle, et son risque s'en trouve réduit.

VOS NOTES

Et ce qu'il coûte — à dire sans détour

Il fait entrer LE LOGEMENT dans l'opération.

Des dettes qui étaient chirographaires deviennent garanties par le logement du client. En cas de défaillance, le bien peut être saisi.

Ce n'est pas une raison d'écarter le produit : il répond à des situations réelles et permet des montages impossibles autrement. Mais c'est une information que le client doit avoir REÇUE ET COMPRISE — application directe de l'obligation d'explications adéquates.

Le critère de la compréhension n'est pas d'avoir prononcé la phrase : c'est que le client puisse la reformuler.

VOS NOTES

Les conséquences pratiques du régime immobilier

Rappels des journées 6 et 12 : délai de réflexion de dix jours à compter de la réception de l'offre, acceptation au onzième jour, règle d'ordre public sanctionnée par la nullité ; maintien des conditions pendant au moins trente jours ; application du taux d'usure du crédit immobilier.

VOS NOTES

ATELIER — PRÉSENTEZ UN RACHAT HYPOTHÉCAIRE À VOTRE CLIENT • 15 MIN

En binômes, avec rotation des rôles. L'un conseille, l'autre joue le client.

- Expliquez l'avantage de l'opération.
- Expliquez le risque, sans le noyer dans le reste.
- Faites reformuler le client : que risque-t-il exactement ?

POINTS DE VIGILANCE DU FORMATEUR

Ne pas diaboliser le produit : le message est l'information, pas l'interdiction.

Faire le lien avec la journée 7 sur la nature de la garantie, et avec la journée 12 sur l'obligation d'explications adéquates.

Séquence 8 — Le coût réel et le taux de transformation

Durée : 50 min. Objectif : Savoir expliquer ce qu'un regroupement coûte réellement.

Ce que le client voit, ce qu'il ne voit pas

CE QU'IL VOIT : une mensualité qui baisse, parfois de moitié. C'est ce qu'il est venu chercher, et c'est parfaitement réel.

CE QU'IL NE VOIT PAS : que cette baisse s'obtient presque toujours par un ALLONGEMENT DE LA DURÉE, et que l'allongement de la durée augmente le coût total.

Rappel de la séquence 3 : les intérêts se calculent sur le capital restant dû, qui s'amortit lentement au début. Allonger la durée, c'est maintenir plus longtemps un capital élevé — donc payer davantage d'intérêts.

VOS NOTES

Les autres composantes du coût

LES INDEMNITÉS DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ des prêts rachetés. Rappel de la journée 8 : elles sont doublement plafonnées — un semestre d'intérêt et 3 % du capital restant dû, le plus faible des deux s'imposant — et elles sont parfois nulles.

LES FRAIS DE DOSSIER du nouveau prêt.

LES FRAIS DE GARANTIE, particulièrement lorsqu'une hypothèque est prise. Penser aussi aux frais de MAINLEVÉE, qui interviendront plus tard mais qui existent.

LA COMMISSION DE L'INTERMÉDIAIRE, à annoncer et non à laisser découvrir.

L'ASSURANCE EMPRUNTEUR du nouveau prêt.

VOS NOTES

L'obligation qui en découle

Le document d'information doit permettre au client de comparer sa situation AVANT et APRÈS l'opération.

Ce n'est pas un document de vente : c'est un document de comparaison. La distinction n'est pas rhétorique — elle commande la façon dont on le présente.

VOS NOTES

Le taux de transformation

Dans la pratique du courtage en regroupement, le taux de transformation désigne le rapport entre les dossiers étudiés et les dossiers effectivement financés. C'est un indicateur d'activité, et non une notion juridique.

Un taux faible signale une mauvaise qualification en amont : des dossiers ont été instruits alors qu'ils n'avaient aucune chance d'aboutir.

CE QUE CELA IMPLIQUE POUR LA PRATIQUE : qualifier tôt et honnêtement vaut mieux qu'instruire beaucoup. Un client dont le dossier n'aboutira pas doit l'apprendre au premier entretien, et non après six semaines d'attente et de constitution de pièces.

VOS NOTES

ATELIER — DE COMBIEN LE COÛT AUGMENTE-T-IL ? • 20 MIN

En binômes, sur un dossier chiffré. Le calcul est fourni pas à pas.

- De combien la mensualité baisse-t-elle ?
- De combien le coût total augmente-t-il ?
- Comment présentez-vous ces deux chiffres au client, dans le même mouvement ?

POINTS DE VIGILANCE DU FORMATEUR

C'est la séquence qui construit l'honnêteté commerciale des participants.

Sur le taux de transformation, préciser qu'il s'agit d'un indicateur d'activité de la pratique du courtage, et non d'une notion réglementaire. Voir les points à vérifier.

Séquence 9 — Atelier de synthèse et clôture

Durée : 40 min. Objectif : Mobiliser l'ensemble de la journée sur un dossier complet.

Méthode

Un dossier complet est remis aux binômes : une situation de client avec ses crédits en cours, ses revenus et ses charges.

Le dossier fait mobiliser LES DEUX PARTIES de la journée : les indicateurs de la matinée servent à juger la faisabilité de l'après-midi.

VOS NOTES

Clôture

Rappel de ce qui a été vu, et annonce précise de la journée 11 : l'entretien, l'analyse, la balance bancaire, la situation contractuelle selon le régime matrimonial, et les études de cas.

VOS NOTES

ATELIER — UN DOSSIER COMPLET • 25 MIN

En binômes, le formateur passant d'un binôme à l'autre.

- Calculez le taux d'endettement et le reste à vivre actuels.
- Le regroupement est-il la bonne réponse, ou faut-il orienter ailleurs ?

- Quel régime s'appliquerait à l'opération envisagée ?
- Qu'est-ce qui devra être expliqué au client, et comment ?

POINTS DE VIGILANCE DU FORMATEUR

Annoncer la journée 11 avec précision : les participants doivent savoir que l'entretien et l'analyse détaillée y seront traités.

Ne pas terminer sur le corrigé : prendre deux minutes pour situer la journée dans le parcours.

Séquence 7 — Droits de l'emprunteur, évaluation et corrigé

50 min — apport sur les droits pendant la vie du prêt, puis lancement de l'évaluation globale et commentaire du corrigé.

Droit	Contenu
LE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ	Un droit, total ou partiel. Les indemnités sont PLAFONNÉES par la loi, et INTERDITES dans certains cas — notamment la vente consécutive à une mobilité professionnelle, le décès, la cessation forcée d'activité
LA MODULATION	Augmenter ou diminuer l'échéance — seulement si le contrat le prévoit
LE REPORT d'échéances	Suspendre temporairement — seulement si le contrat le prévoit
LE TRANSFERT	Reporter le prêt sur un nouveau bien — seulement s'il est prévu au contrat

DEUX RAPPELS DE LA JOURNÉE 6 QUI SE RECOUPENT ICI

Les indemnités de remboursement anticipé N'ENTRENT PAS dans le TAEG : elles ne conditionnent pas l'octroi du crédit.

Un remboursement anticipé est d'autant plus intéressant qu'il intervient TÔT : il supprime des intérêts calculés sur un capital encore élevé.

Modulation, report et transfert ne sont PAS automatiques : ils dépendent du contrat. C'est donc à vérifier À LA SOUSCRIPTION, et non au moment où le besoin apparaît.

EN DESSOUS DE 70 %

Ouvrir le bilan par thème : il désigne précisément les séquences à reprendre.

Relire la fiche mémo de synthèse : chaque produit y tient en quelques lignes, avec ses conditions.

Refaire les exercices d'entraînement du distanciel, non notés et rejouables.

Puis repasser l'évaluation.

CE QUE JE DOIS REVOIR EN PRIORITÉ

Textes de référence

Sources vérifiées au 19 août 2026. CETTE JOURNÉE EST LA PLUS VOLATILE DU PARCOURS : plusieurs éléments proviennent de sources professionnelles concordantes et doivent être vérifiés sur les textes avant chaque session.

- Décret n° 2025-299 du 29 mars 2025, entré en vigueur le 1er avril 2025 — extension géographique du PTZ à l'ensemble du territoire et éligibilité des maisons individuelles neuves. Socle applicable en 2026.
- Loi de finances pour 2026 — prolongation du PTZ jusqu'au 31 décembre 2027.
- Code de la construction et de l'habitation, article D. 31-10-3-1 — plafonds de ressources du PTZ.
- Code général des impôts, article 279-0 bis A — logement locatif intermédiaire ; ouverture aux personnes morales par la loi de finances pour 2024.
- Convention AERAS — accord interprofessionnel ; plafond de la part assurée relevé à compter du 1er octobre 2022 ; avenant du 5 juillet 2024 de mise en conformité avec la loi Lemoine.
- Loi n° 2022-270 du 28 février 2022, dite loi Lemoine — droit à l'oubli ramené de dix à cinq ans, extension à l'hépatite C, suppression du questionnaire de santé sous conditions de montant et d'âge.
- Fin du dispositif Pinel au 31 décembre 2024 — aucune acquisition nouvelle possible ; poursuite des engagements en cours jusqu'à leur terme.
- Code de la consommation — régime du remboursement anticipé en crédit immobilier : plafonnement des indemnités et cas d'interdiction. Vérifier la rédaction en vigueur de la partie réglementaire.
- Rappels de la journée 6 : code de la consommation, art. L. 313-34 (délai de réflexion), L. 314-1 et suivants (TAEG), L. 314-6 (usure) ; code de la construction et de l'habitation, art. L. 271-1 et L. 271-2.
- Arrêté du 18 juillet 2022 portant approbation des programmes de formation des IOBSP — annexe A, section B.4.
- Loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, article 47 — instauration du statut du bailleur privé, dit dispositif Jeanbrun, en vigueur depuis le 21 février 2026, pour les acquisitions réalisées jusqu'au 31 décembre 2028. Mécanisme d'amortissement : base de 80 % du prix, taux variant selon le niveau de loyer, plafond annuel de 12 000 €, engagement de neuf ans en location nue. Référence citée de façon concordante par de nombreuses sources ; le texte n'a pas été consulté directement sur Légifrance.